

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

DROIT ADMINISTRATIF

Licence 2 Droit – division A – 2nd semestre

TRAVAUX DIRIGÉS : SÉANCE 1 – MÉTHODOLOGIE

Équipe pédagogique :

Chargé de cours :
M. Frédéric LAURIE, Maître de conférences

Chargés de travaux dirigés :
Mmes Mathilde HEYRAL et Louise MAUROUARD et MM. Noel MPOTO
OKANDJO, Sylvain REY, Teddy Junior CROZATIER, Thibault GAUTIER et
Thomas PIOT

ANNEE UNIVERSITAIRE 2025-2026

THÈMES DES SÉANCES DE TRAVAUX DIRIGÉS

1. **Méthodologie**
2. La notion de juridiction administrative
3. L'intégration des traités internationaux et européens parmi les sources de la légalité
4. L'invocabilité du droit dérivé de l'Union européenne devant le juge administratif
5. Les actes administratifs insusceptibles de recours
6. L'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir
7. Colle « blanche »
8. Les pouvoirs du juge administratif en matière contractuelle
9. La responsabilité administrative en matière hospitalière

Sommaire de la séance

- I – La fiche d'arrêt
- II – Méthodologie du commentaire d'arrêt (ou de jugement)
- III – Méthodologie du cas pratique

I – La fiche d'arrêt

La fiche d'arrêt est un exercice juridique indispensable pour la réussite d'un commentaire d'arrêt.

Pour réussir convenablement une fiche d'arrêt, il est indispensable de respecter précisément les quatre étapes suivantes, sans toutefois mentionner lesdites étapes lors de la rédaction.

1. Résumé des faits

Dans la continuité de certains autres exercices juridiques, il est possible de commencer le devoir par une accroche d'actualité. Cependant, en l'absence d'une source d'actualité pertinente, il vaut mieux se concentrer sur les points suivants :

- La juridiction et la chambre ayant rendu l'arrêt qu'il convient de commenter ;
- Le type d'arrêt (rejet, cassation) ;
- La date de la décision ;
- Et enfin l'exposé des faits. Il n'est pas question de recopier tous les faits de l'arrêt. En effet, il est important de comprendre clairement le sujet de la décision avant de commencer à reporter les faits les plus importants. Il est indispensable de qualifier juridiquement les faits reportés. Enfin, la personne qui initie le procès est communément appelée le requérant (ou l'appelant en appel) et celle contre laquelle est formé le recours, le plus souvent l'administration, est qualifiée de défendeur (et non le défenseur), ou l'intimé en cause d'appel.

Ne pas hésiter à sauter des lignes et aller à la ligne pour aérer la copie.

La forme est presque aussi importante que le fond !

2. Résumé de la procédure

Il convient de résumer directement la chronologie des instances (le cas échéant) et des demandes devant l'administration et les juridictions ayant eu successivement à connaître du litige (tribunal administratif, cour administrative d'appel et Conseil d'État, juridictions administratives spécialisées).

Ex.:

- Décision administrative initiale;
- Recours administratif contre cette décision;
- Recours contentieux contre cette décision
- Jugement rendu par le tribunal administratif.

De nombreux autres scénarii sont possibles en fonction de la nature du litige et des initiatives prises par le requérant voire par le juge (QPC, renvoi devant une autre juridiction...).

Une fois cette partie terminée, il convient de présenter les différentes thèses en présence. Il convient de mettre en avant les motifs de la décision proposée. La paraphrase est possible ici : elle présente l'avantage d'être fidèle aux prétentions des parties et à la décision. Il ne faut néanmoins pas recopier tout l'arrêt mais être concis et explicatif.

3. Exposé de la question juridique posée au juge

C'est l'étape la plus importante.

Elle conditionne tant l'introduction que le cœur du commentaire d'arrêt. À la simple lecture de cette étape, le correcteur pourra directement déterminer si l'auteur de la copie a correctement appréhendé et surtout compris l'arrêt en question.

Pour déterminer et appréhender la question juridique posée, il faut confronter les **arguments**. Cette confrontation permet de déterminer la question de droit à laquelle la juridiction a répondu.

La problématique doit obligatoirement être juridiquement précise.

4. Explication de la réponse du juge

La dernière étape consiste simplement à mettre en avant les arguments du juge démontrant la portée et l'intérêt de la décision proposée.

Il est préférable de ne pas recopier *in extenso* le motif de la décision proposée mais de l'expliquer et le synthétiser.

NB : Dans le cadre du commentaire d'arrêt, la dernière étape de cette introduction est l'annonce du plan. Exemple : « Dans le cadre cette étude, il convient d'étudier dans un premier temps ... et dans un second temps... ».

Il faut s'aider des formules parfois utilisées par le juge qui permettent de comprendre mieux la décision notamment la formule « sans qu'il soit besoin de ». Il s'agit d'une formule employée par le juge lorsqu'il n'est pas nécessaire de trancher certaines questions ou de répondre à certains moyens pour trancher le litige (par exemple, lorsque le juge peut annuler la décision attaquée en ne retenant qu'un seul des moyens) : v. <https://www.conseil-etat.fr/outils/glossaire>

Exemples :

- « sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête » (CE, 29 juillet 1950, M. Aouizerat, au recueil Lebon, p. 488) ou « sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin (ou les fins) de non-recevoir » (CE, 18 juillet 1973, M. Monus, au recueil Lebon, p. 357).
- En référé : « sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence ».

II – Méthodologie du commentaire d'arrêt (ou de jugement)

Le commentaire d'arrêt est une analyse critique d'une décision de justice. L'intérêt de cet exercice juridique est de démontrer que la décision résout un problème juridique, que ce soit implicitement ou explicitement.

En raison d'un certain manque de recul ou encore de la technicité de la décision, les étudiants ont tendance à réciter le cours et/ou à paraphraser l'arrêt. Ces deux attitudes sont clairement à proscrire puisqu'elles conduiront nécessairement à une mauvaise note. Cependant, la frontière est friable. En effet, il est conseillé d'utiliser les arguments du juge mais il faut obligatoirement les expliquer et les commenter.

À titre liminaire, dans le cadre de la réalisation d'un commentaire d'une décision de justice, il faut absolument lire plusieurs fois la décision de justice, pour véritablement appréhender et déterminer les différents points essentiels. Ensuite, il convient que de procéder à la réalisation de la fiche d'arrêt. Cet enchaînement d'étapes permettra d'avoir une lisibilité plus grande de la décision notamment par la réalisation de la fiche d'arrêt qui constituera l'introduction.

Consécutivement à la réalisation au brouillon de la fiche d'arrêt, 3 étapes se succèdent.

1. L'analyse critique de l'arrêt

Tout d'abord, il faut **analyser le ou les points de droit**. Il ne s'agit ni plus ni moins d'étudier à la fois la question juridique posée et la réponse en soulevant les différentes questions : *quelle est la réponse apportée ? Quel est le fondement ?*

Une fois ces points mis en avant, il faut utiliser les connaissances personnelles notamment l'éclaircissement du problème de droit.

Autrement dit, il convient de reprendre différentes rubriques de la fiche d'arrêt : « Problème juridique », réponse du juge. Il faudra cependant en étoffer le contenu sans toutefois tomber dans la récitation de cours, qui n'est acceptable que dans une dissertation juridique.

Pour construire l'analyse juridique à partir des motifs de la décision juridictionnelle proposée, il faut nécessairement se poser quelques questions importantes :

- Quelle est la règle appliquée par le juge ?
- Est-ce une règle préexistante ?
- Quelle est l'étendue donnée par le juge à la règle de droit ?
- Bien évidemment, d'autres questions peuvent se poser. Ensuite et enfin, il faut **étudier la portée de l'arrêt**. La différence avec l'étude des points de droit, est que cette analyse consistera à mettre en avant, entre autres, les conséquences de cet arrêt. Pour ce faire, il faut mettre en relation la solution dégagée de la décision de justice et la confronter aux connaissances personnelles : jurisprudence

et doctrine. Pour réaliser de la meilleure manière cette confrontation, certaines questions peuvent se poser :

- *Est-ce une décision de revirement ? De confirmation ?* Si c'est un revirement, il convient de mettre en relation la législation antérieure ou la jurisprudence antérieure pour démontrer l'apport réel de l'arrêt.
- *Cette décision peut-elle avoir des répercussions dans d'autres domaines du droit ?* il faut néanmoins prendre en considération le cas échéant le principe d'indépendance des législations.
- *Ensuite, est-ce un arrêt de principe ou un arrêt d'espèce ?* Consécutivement à l'analyse détaillée du considérant, sur le brouillon apparaîtra les différents arguments importants qui doivent être développés dans le cœur du devoir.

La construction déductive des raisonnements du juge administratif

Les raisonnements sont construits en suivant l'ordre d'une majeure qui dégage la règle de droit, d'une mineure qui apprécie les faits pertinents de l'espèce et d'une conclusion qui applique la règle de droit dégagee aux faits de l'espèce. Le motif de droit doit donc en principe précéder le motif de fait et la conclusion du syllogisme.

Cette construction déductive des raisonnements, et la concision de rédaction qu'elle appelle, contribuent à la force démonstrative des décisions. Elle sert directement à la fonction explicative du jugement en conférant à ce dernier une cohérence d'ensemble lui permettant d'être mieux compris et, partant, mieux admis des justiciables. Elle n'implique cependant pas la transposition écrite de toutes les étapes ou toutes les raisons qui ont convaincu le juge, en son for intérieur, de retenir ce raisonnement. Autrement dit, si la décision doit indiquer aux parties les raisons de la solution, elle n'est pas tenue de leur dévoiler les raisons de ces raisons : par exemple, si le juge doit exposer l'interprétation qu'il donne de la règle de droit, il n'est pas tenu d'expliquer s'il a été convaincu de retenir cette lecture en raison du texte, du contexte ou d'une analogie.

Les rédactions qui, au lieu d'emprunter un raisonnement déductif, suivent une logique explicative, que marquent les locutions « en effet » ou « parce que », sont, sauf exception, à éviter dans la mesure où elles nuisent à la cohérence et à l'intelligibilité du raisonnement

(...)

Les méthodes d'interprétation du juge administratif

L'interprétation de la règle de droit peut découler :

- de la lettre même du texte lorsque celui-ci est clair ;
- de l'économie générale du texte lorsque la règle de droit appliquée ne trouve son sens que par référence au cadre global dans lequel elle s'insère ;
- de la combinaison de plusieurs textes ;
- des travaux parlementaires lorsque les dispositions législatives appliquées ne sont pas claires, parce qu'ambigües ou ne prenant pas parti sur le point à trancher ;
- des exigences résultant de la hiérarchie des normes juridiques qui conduisent à privilégier une interprétation du texte conforme aux normes qui lui sont supérieures ;
- de la jurisprudence du Conseil d'Etat lorsque celle-ci a déjà donné une interprétation de la règle que le juge applique. Il convient, dans ce cas, de ne pas donner la référence de ces précédents mais de reprendre, lorsqu'ils existent, les paragraphes de principe des décisions publiées ou fichées du Conseil d'Etat sans les modifier, sauf bien sûr pour le rapporteur à

proposer d'amender la jurisprudence. Par exception, lorsque le juge tire les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel ou de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'impose à lui, il peut y faire référence dans les motifs de sa décision.

Source : Conseil d'État, *Vade-mecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative*, décembre 2018, en ligne.

2. La construction du plan

Dans la détermination du plan, deux méthodes sont possibles :

A. La scission du motif principal

Cette méthode est la technique que l'on peut qualifier de classique dans les commentaires d'arrêt. En effet, rien n'est plus simple. Il suffit de prendre le motif de la décision et de le diviser en deux et d'aborder chacune des divisions dans l'une des deux parties distinctes.

Il faut toujours rechercher une dynamique dans la problématique abordée.

Consécutivement à cette étape, il faut choisir méthodiquement et avec soin les titres des deux parties, comme précisé antérieurement.

Ensuite, il faut procéder à un nouveau découpage de chaque partie de motif antérieurement divisé pour faire apparaître vos sous-parties.

Ces étapes, malgré leur simplicité apparente, doivent être méticuleusement réalisées. En effet, il faut déterminer soigneusement où « couper » le motif. Pour ce faire, il est conseillé de prendre en compte la coupure logique mise en avant dans l'attendu.

B. Les plans-types

Dès lors que la scission n'apparaît pas de manière logique, il est toujours possible de « rabattre » sur des plans-types, des « plans-valises ». Principalement, il est utilisé la technique du plan logique :

- Notion/Régime ;
- Conditions/Effets ;
- Domaine/Portée ;
- Principes/Exceptions ;
- Avantages/Inconvénients ; •...

Bien évidemment, ces plans ne sont pas des formulations définitives. Il faut les retravailler car là aussi ces plans-types comportent des dynamiques qui doivent être calquées à la décision juridictionnelle à commenter.

Pour cela, il faut déterminer des titres précis respectant une forme de parallélisme ou, au contraire, une forme d'opposition.

C. Les titres : l'utilisation du parallélisme ou de l'opposition

Deux principales techniques peuvent être mises en avant. Elles peuvent être mélangées (parallélisme des formes et opposition d'idée) D'une part, le parallélisme entre les titres c'est-

à-dire faire en sorte que les titres « se répondent ». D'autre part, l'opposition se distingue avec le parallélisme dans la logique des termes juridiques employés. En effet, les conditions et les sanctions présentent une logique, notamment une continuité.

Exemple :

- Partie 1. La mise en œuvre limitée de la compétence légale de la juridiction judiciaire
- Partie 2. La mise en œuvre étendue de la compétence matérielle de la juridiction administrative

De surcroît, concernant le choix des titres il convient d'avoir quelques règles de base à l'esprit :

- Il ne faut pas commencer un titre dans la première partie et le terminer dans la seconde partie.
Ex :
I - La compétence du juge administratif en matière de services publics...
II - ...repose essentiellement sur un critère matériel
- Il est déconseillé de faire des titres trop longs, la simplicité et l'efficacité s'impose.
Ex. :
I – La grande importance du critère matériel pour admettre la compétence des juridictions de l'ordre administratif relativisée par l'intervention de critères légaux de nature à amoindrir la portée de la compétence du juge naturel de l'administration
II (on n'ose pas imaginer l'intitulé de la seconde partie qui répondrait à celui de cette première partie)
- Il ne faut pas conjuguer un verbe dans un intitulé.

3. La rédaction du commentaire d'arrêt

Tout d'abord, le plan doit obligatoirement être composé de deux parties comportant chacune deux sous-parties.

Ensuite, le plan doit être annoncé à la fin de l'introduction pour les deux grandes parties seulement. Des chapeaux et transitions doivent apparaître dans le devoir. Cela démontrera la logique suivie par le raisonnement suivi. Les sous-parties ne doivent jamais être annoncées dans l'introduction. Elles ne doivent l'être que dans les chapeaux introductifs des parties.

Si le sujet est un plan détaillé d'un commentaire d'arrêt, le plan doit être apparent. Il ne peut se limiter aux intitulés des deux parties et deux sous-parties. Il faut procéder par tirets (de 2 à 4) à la ligne pour décliner les idées qui auraient été développées si le commentaire était rédigé. Dans tous les cas, l'exercice du plan détaillé requiert sans exception la rédaction intégrale de l'introduction, des chapeaux introductifs de chaque partie et de la transition entre la première et la seconde partie. En effet, ces éléments permettent de montrer la dynamique du plan.

« Squelette » du commentaire :

(Introduction)

Résumé des faits

Résumé de la procédure

Exposé de la question juridique

Explication de la réponse du juge

(*Annonce du plan*) (le I et II)

Enfin, en cas de rédaction, il est vivement conseillé d'aérer la copie, de sauter des lignes. L'idéal serait une idée, un paragraphe pour le cœur du raisonnement. On rappellerai la nécessité absolue d'écrire le mieux possible et le plus lisible qu'il soit.

III – Méthodologie du cas pratique

Pour cet exercice, l'étudiant endosse le rôle du praticien du droit (avocat, fonctionnaire, consultant, etc.). Il faut répondre aux demandés posées par l'énoncé.

A. La réponse au cas pratique sur le fond

Pour ce faire, il faut identifier les éléments intéressants dans les faits + réponse au client qui n'a aucune réponse juridique. Réflexion très importante dans le cas pratique.

- **Rappel des faits** (qualification juridique) ;
- **Problèmes juridiques à résoudre** (on traite les problèmes les uns après les autres) ;
- Syllogisme juridique :
 - ° **Majeure** : énoncé de la règle de droit (on reste général, pas de référence aux faits) + jurisprudences
 - ° **Mineure** : on applique la règle de droit aux faits en rappelant d'abord les faits, il faut vraiment démontrer ici en quoi la règle qu'on a citée se justifie, s'applique et est pertinente
 - ° **Conclusion** : si on hésite pour donner une solution, on présente les différentes solutions possibles puis on prend partie

Principales conventions de rédaction et de langage

Les conventions de rédaction et de langage ont été classées selon leur fonction et les étapes du syllogisme juridictionnel, auxquelles elles se rapportent.

1. Conventions utilisées dans la majeure du raisonnement :

Pour introduire un texte :

- **Aux termes de** : pour introduire une citation ;
- **En vertu de / Selon** : pour résumer un texte ;
- **Dans leur rédaction issue de / applicable au présent litige** : application d'une version particulière du texte, qui a été modifiée ultérieurement ;
- **Alors en vigueur** : le texte appliqué a été ultérieurement supprimé.

Pour interpréter un texte :

- **Il résulte des termes mêmes de l'article * que** : interprétation littérale ;
- **Il résulte clairement de** : application de la théorie de « l'acte clair » ;
- **Par les dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du *, le législateur a entendu** : interprétation finaliste ;
- **Eu égard à l'objectif poursuivi par** : interprétation finaliste ;
- **Il résulte de l'ensemble de ces dispositions / de ces dispositions combinées** : interprétation mettant en cohérence différents textes ;
- **Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de** : interprétation conforme ;
- **N'a pas pour objet / ne saurait avoir pour effet** : interprétation neutralisante.

Source : Conseil d'État, *Vade-mecum sur le rédaction des décisions de la juridiction administrative*, décembre 2018, en ligne.

Préalablement, il est conseillé de lire plusieurs fois l'intitulé, pour ne pas passer à côté de certains éléments. Il est possible surligner les informations importantes et utiliser plusieurs codes couleurs pour faire ressortir les liens entre les différentes personnes.

Au brouillon, il est essentiel de schématiser les faits en les organisant de manière chronologique et en identifiant les rôles de chacun des protagonistes (toujours qualifier juridiquement les faits).

Les problèmes doivent être traités les uns à la suite des autres. C'est pour cela qu'il faut identifier tous les problèmes soulevés par le cas, sans en oublier !

Il est ensuite nécessaire de faire le lien entre les faits, chaque problème soulevé et les notions et mécanismes de droit qui s'y rattachent. Dans chacune des réponses devra figurer : les règles applicables (textes légaux et réglementaires), jurisprudences, éventuellement de la doctrine.

Au moment de la conclusion, il est nécessaire de trancher et ainsi donner la réponse au problème de droit soulevé, de manière concrète. Si plusieurs solutions sont possibles, il faut les écrire et les envisager, puis donner son avis et trancher.

La méthode de raisonnement est fondée sur le syllogisme.

B. La réponse au cas pratique sur la forme

Il existe de nombreuses formes de cas pratique parmi lesquelles :

- Le cas pratique « succession de faits » : c'est la version la plus courante et la plus élémentaire du cas pratique. Il convient alors de structurer le cas pratique en fonction des faits pris isolément ou associés à d'autres faits au vue de la réponse juridique que l'on apporte ;
- Le cas pratique sous forme de lettre, note, etc. : Il peut s'agir par exemple d'une lettre à rédiger pour un client (c'est alors une consultation sur une situation ou en vue de l'appel d'un jugement qui est donné, etc.), pour un supérieur hiérarchique (note interne ou ayant vocation à être diffusée). Il peut s'agir aussi d'une lettre à laquelle il faut apporter une réponse : en général, cela prend la forme d'un « bêtisier », la lettre faisant office de sujet de cas pratique étant parsemée d'erreurs juridiques auxquelles il conviendra de répondre (Ex : le sujet est une lettre adressée par un client à son avocat selon sa propre vision des faits et celui-ci lui répond en lui exposant le droit applicable et ce qu'il convient d'envisager d'un point de vue juridique, le cas échéant en expliquant les questions sans issue juridique).
- Le cas pratique « rédaction d'actes » : De multiples versions de cas pratiques sont possibles, notamment :
 - Rédiger les moyens d'une requête contentieuse (dont l'architecture sera donnée) ;
 - Rédiger les motifs d'un projet d'arrêté municipal, d'un jugement, etc. ;
 - Rédiger des clauses d'un contrat.

Les cas pratiques qui seront donnés à faire au cours du semestre correspondront à l'une de ces formes.